

1501410-94.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... como ter reconhecido o indivíduo detido como o autor do roubo. Disse que sua corrente foi recuperada. Não sofreu qualquer ameaça. Por fim, reconheceu o réu como autor do roubo (fls. 106).

A testemunha David Octavio Rocha, policial militar, contou que realizava patrulhamento preventivo pelas proximidades quando populares sinalizaram que um roubo havia acabado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501410-94.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501410-94.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104167/2022 - DEL.POL.GUARUJA, 24337173 -

DEL.POL.GUARUJA, 2104167 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR SAMPAIO ALMEIDA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

JOÃO VITOR SAMPAIO ALMEIDA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal porque, no dia 15 de abril de 2022, por volta das 8h40, na orla da Praia da Enseada, próximo à Avenida Miguel Estefano, nº 110, Loteamento João Batista Julião, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, mediante violência, 01 (uma) corrente de ouro, com pingente, avaliada em R\$ 1.000,00 (mil reais), bem pertencente à vítima Celso Ovalle.

Consta da denúncia que a vítima estava caminhando pela orla da Praia da Enseada, ocasião em que JOÃO VITOR passou de bicicleta, puxou com violência a corrente de ouro que estava no pescoço de Celso, lesionando-o, e se evadiu na posse do bem subtraído. Na sequência, a vítima passou a perseguir JOÃO VITOR e a gritar “pega ladrão!”, sendo que policiais militares que estavam em patrulhamento pararam e anotaram as características do acusado. Logo após, os policiais realizaram buscas nas proximidades e localizaram o acusado, o qual, ao ver os policiais, tentou se evadir pedalando sua bicicleta com maior velocidade, mas foi alcançado e abordado. Desse modo, quando estava na iminência de ser submetido a revista pessoal, JOÃO VITOR jogou para trás de um muro a corrente de ouro subtraída da vítima, a qual foi recuperada pelos policiais. Indagado a respeito dos fatos, o acusado confessou informalmente que havia roubado a corrente da vítima.

Consta, ainda, que a vítima reconheceu pessoalmente JOÃO VITOR como o autor do roubo.

A denúncia foi recebida em 20 de abril de 2022 (fls. 57). O réu foi citado (fls. 79) e apresentou resposta à acusação (fls. 65/70). Não sendo caso de absolvição sumária dentro das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 83/84), seguindo-se oitiva da vítima, de uma testemunha e interrogatório do réu (fls. 106/108).

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a d. Defesa pleiteou a desclassificação para o crime de furto e o reconhecimento da tentativa. Pugnou, ainda, pela revogação da prisão preventiva (fls. 104).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1, auto de exibição e apreensão de fls. 18/19 e também pela prova oral colhida.

A autoria igualmente é certa e será atribuída ao réu.

Em juízo, a vítima declarou que estava correndo pela orla da praia quando o acusado passou de bicicleta e puxou a corrente de seu pescoço. Disse que tentou perseguir o roubador, mas suspeitou que um segundo indivíduo o acompanhasse, também de bicicleta, e, com medo, parou de correr. Disse que policiais militares conseguiram prender o indivíduo que puxou sua corrente e visualizaram o momento em que ele dispensou sua corrente, que, posteriormente, foi localizada por um dos policiais. Afirmou que ficou com uma marca em seu pescoço, pelo fato de o acusado ter arrancado a corrente de seu pescoço, e passou por atendimento médico. Confirmou ter o acusado puxado com violência sua corrente, bem como ter reconhecido o indivíduo detido como o autor do roubo. Disse que sua corrente foi recuperada. Não sofreu qualquer ameaça. Por fim, reconheceu o réu como autor do roubo (fls. 106).

A testemunha David Octavio Rocha, policial militar, contou que realizava patrulhamento preventivo pelas proximidades quando populares sinalizaram que um roubo havia acabado de ocorrer. Informados sobre as características do roubador, visualizaram o acusado que, ao perceber a aproximação policial, passou a conduzir a bicicleta com mais velocidade. Disse que ao se aproximarem viram o réu dispensando um objeto. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o acusado. Porém, em buscas nas imediações, acharam uma corrente de ouro. Disse que, nesse momento, a

vítima se aproximou e apontou o réu como o autor do roubo. O acusado confessou a subtração (fls. 107).

O réu, por sua vez, confessou a subtração, mas negou o emprego de violência ou de grave ameaça. Disse que apenas passou pela vítima e puxou a corrente do pescoço dela. Não disse nada ao ofendido, nem o lesionou. Após a subtração, deixou o local de bicicleta mas, logo em seguida, foi abordado pelos policiais militares e dispensou a corrente. Os policiais viram o réu dispensar a corrente e recuperaram o bem. Disse que a vítima o reconheceu como o autor dos fatos. Afirmou que o ofendido estava sem camisa e não viu qualquer ferimento em seu pescoço. Não conhecia a vítima. Conhecia os policiais "de vista". Já foi preso por roubo (fls. 108).

Tal negativa, porém, se mostra inaceitável, pois em confronto com os firmes e seguros relatos da vítima, a qual nenhuma razão teria para atribuir ao réu, falsamente, a prática do roubo.

Como é sabido, nos delitos patrimoniais, as palavras da vítima constituem seguro elemento de convicção, pois nenhum motivo teria a ofendida para incriminar falsamente um inocente seu desconhecido.

Sobre o valor das declarações da vítima em crimes de roubo já se decidiu:

"Roubo majorado pelo emprego de arma. Autoria e materialidade bem comprovadas. Depoimento das vítimas. Reconhecimento. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Causa de aumento bem reconhecida. O reconhecimento da majorante independe da apreensão da arma desde que a circunstância esteja devidamente comprovada, como no caso dos autos, pela prova oral produzida. Regime inicial fechado mantido pelas circunstâncias concretas do delito. Apelo desprovido" (TJSP, Relator(a): Otávio de Almeida Toledo; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 11/10/2016; Data de registro: 13/10/2016).

"ROUBO QUALIFICADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agentes que subtraíram, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - PROVA VÁLIDA - RECONHECIMENTO. As declarações das vítimas e testemunhas são suficientes para a configuração do crime contra o patrimônio, quando seguras e em sintonia com os demais elementos probatórios. [...]" (TJSP, Relator(a): Willian Campos; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 26/07/2011; Data de registro: 29/07/2011).

Não há que se falar, assim, em desclassificação do crime para furto, porquanto agiu o réu com violência própria da conduta descrita no art. 157 do Código Penal.

Extraí-se da prova produzida em juízo que o acusado agiu com violência contra a vítima, mediante arrebatamento da corrente que trazia em seu pescoço. Com a força utilizada pelo acusado, a vítima teve o pescoço lesionado, como relatado em juízo e como se vê a fls. 23.

Agiu o réu, portanto, de forma abrupta, ofendendo a integridade física da vítima.

Destaco que a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto só pode ser admitida quando a violência empregada for exclusivamente contra a coisa, sem ensejar risco à integridade física da vítima.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo simples - Pleito defensivo colimando a

desclassificação para o crime de furto - Inadmissibilidade - Violência caracterizada pelo depoimento da vítima - Arrebatamento de corrente de ouro que se deu com emprego de violência contra a pessoa - Vítima que narrou ter suportado arranhões - Condenação mantida - Dosimetria penal inalterada - Apelação não provida. Sentença mantida" (TJSP; Apelação Criminal 1525070-42.2020.8.26.0228; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/05/2021; Data de Registro: 28/05/2021).

"ROUBO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DA COISA MEDIANTE ARREBATAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDOTA NA ORIGEM PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. APELO MINISTERIAL PROVIDO. O arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima é capaz de ofender sua integridade física e, por tal razão, configura crime de roubo, não de furto. Precedente do STJ. Vítima que caminhava pela via pública, quando o acusado puxou do seu pescoço uma corrente de ouro, arrebatando o bem e fugindo em seguida, do que resultaram arranhões na sua nuca. Prática de violência física contra a pessoa, e não exclusivamente contra a coisa. Apelo ministerial provido para afastar a emendatio libelli e, por conseguinte, condenar o apelado David Silva de Oliveira pelo crime de roubo simples. PENAS. Base fixada no mínimo legal, ante as circunstâncias judiciais favoráveis, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, já que o réu admitiu a subtração da res mediante arrebatamento, mas sem redução das penas aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ) e, a seguir, tornada definitiva, à míngua de circunstâncias modificadoras. Penas fixadas em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos. REGIME PRISIONAL E BENESSES LEGAIS. Alteração do regime inicial aberto para o intermediário que se revela imperiosa, ante a gravidade concreta do delito patrimonial, praticado na via pública, com violência física contra a vítima, que suportou lesões físicas. Pena concretizada e crime cometido com violência à pessoa, incabível a concessão do sursis penal ou de penas alternativas, benesses previstas a delitos de menor potencial ofensivo, e não a crimes do jaez do roubo. Irrelevante à eleição do regime inicial o período em que o agente permanecera preso cautelarmente pelo feito, tendo em conta que o regime foi cominado com base na gravidade da conduta. Fixação do regime inicial semiaberto. Recurso ministerial provido em parte para, afastada a emendatio libelli operada na origem, condenar o apelado David Silva de Oliveira às penas de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa mínimos, por incursão ao artigo 157, caput, do Código Penal" (TJSP; Apelação Criminal 1530171-26.2021.8.26.0228; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/06/2022; Data de Registro: 14/06/2022).

"Caracteriza-se o crime de roubo com violência física quando são arrancados da vítima objetos presos a seu corpo, ainda quando esse arrebatamento se faça por ação rápida e sem que haja necessariamente lesão corporal" (STF, RT 647/382).

O roubo se consumou, porquanto o réu logrou inverter a posse sobre a corrente da vítima e deteve a coisa, ainda que por breves instantes.

Com efeito, o réu já havia deixado o local do crime na posse da res, quando foi detido.

De se invocar, no aspecto, a Súmula 582 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Inviável, destarte, o pretendido reconhecimento da tentativa.

Bem evidentes, assim, a autoria e materialidade do roubo consumado imputado ao réu na denúncia, passo à dosimetria da pena.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, dentre eles as circunstâncias e as consequências do crime, bem como a primariedade do réu, destacando que embora conste outro processo em curso registrado na folha de antecedentes do acusado, nos termos da Súmula 444 do STJ "é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base", não havendo notícia de condenação definitiva (fls. 31/33 e 34), fixo a pena-base no mínimo legal: quatro anos de reclusão e dez dias-multa.

Reconheço a atenuante da menoridade relativa do réu, que, porém, não faz reduzir a pena fixada no mínimo, atento ao disposto na Súmula nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Favoráveis as circunstâncias judiciais e considerando a primariedade do réu, bem como sua menoridade relativa, mas se tratando de crime cometido mediante violência, que lesionou a vítima, fixo o regime inicial semiaberto.

Com relação ao instituto da detração, melhor refletindo sobre o tema, verifico ser inconcebível a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, neste momento processual, por não estar demonstrado que o réu preencha tanto os requisitos objetivos, quanto os subjetivos para a progressão imediata de regime de pena, de modo que a análise deverá ser feita, oportunamente, pelo MM. Juízo da Execução.

Ademais, o regime prisional foi fixado também em razão da gravidade concreta do crime e não exclusivamente em função do quantum da pena imposta, de modo que inviável a detração antecipada.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO JOÃO VITOR SAMPAIO ALMEIDA DOS SANTOS, qualificado nos autos, incurso nas sanções do art. 157, caput do Código Penal, às penas de quatro anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de dez dias-multa, calculados no mínimo legal e corrigidos monetariamente na forma do art. 49, § 2º do Código Penal.

O réu respondeu preso ao processo e preso deverá permanecer ainda que deseje recorrer desta sentença, pois persistentes os motivos da prisão preventiva. O crime de roubo é grave e acomete a sociedade de patológica intranquilidade. De outro lado, a aplicação da lei penal restaria ameaçada com a soltura do réu condenado, o qual não comprovou, com o rigor necessário, exercício de atividade lícita. Por tais razões, denego ao réu o direito de recorrer em liberdade, restando indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, observado o regime inicial fixado.

Nos termos do art. 4º, § 9º da Lei Estadual nº 11.608/03, arcará o réu com o pagamento das custas processuais correspondentes a cem UFESP's, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Guaruja, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA